

RECURSO CÍVEL Nº 5010273-14.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUANA MARQUES DE JESUS (AUTOR)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA *ACTIO NATA*. TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5010273-14.2024.4.02.5110

510015695496 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5010273-14.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LUANA MARQUES DE JESUS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União [evento 16, RECLNO1] em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando a ré *"a pagar à parte autora a importância equivalente à diferença entre os valores que deveria ter recebido em virtude de suas promoções à graduação de Segundo Tenente, tomando-se como base o soldos atual e o que efetivamente recebeu da Administração Militar."*

Em suas razões recursais, a demandante aduz a nulidade da sentença, em razão da prescrição da pretensão do autor. Ademais, alega que pela *"jurisprudência do STJ, a prescrição da pretensão de direito material em face da Fazenda Pública, tem prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da lesão, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32"* (grifo nosso), portanto, tendo em vista que a lesão ao direito do autor configurou-se em 2014 - no momento em que a Administração realizou o pagamento parcial da verba ora postulada - a prescrição resta-se já configurada.

Contrarrazões apresentadas [evento 21, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 14 e 16] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, relativamente ao recebimento do Auxílio-Fardamento no valor de um soldo de segundo-tenente, graduação a que ascendeu em agosto/2014.

Em apertada síntese, a recorrida recebeu em fevereiro/2014 o valor de R\$ 4.719,00 (quatro mil, setecentos e dezenove reais) a título de Auxílio Fardamento, em razão de sua ascensão ao posto de Aspirante a Oficial. No mesmo ano foi promovida a Segundo Tenente, recebendo em outubro/2014 apenas a diferença do Auxílio Fardamento no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

No mérito, a questão não apresenta complexidade, porquanto pacificada pela Turma Nacional de Uniformização, que pronunciou a ilegalidade do art. 61 do Decreto n. 4.307/2002 e lavrou a seguinte tese:

Tema 212 - TNU: O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.

Todavia, na hipótese, as partes divergem a respeito da contagem do prazo prescricional. Entende a recorrida que a prescrição tem como termo inicial o momento em que tomou conhecimento da violação ao seu direito em 01/02/2022, quando foi definitivamente para reserva não remunerada, mas principalmente quando obteve ciência inequívoca em 06/06/2023, data do trânsito em julgado do RE 1428675/DF. Lado outro, a União sustenta que o termo inicial é a prática do suposto ato ilícito.

Com razão a União, porquanto a compreensão de que a prescrição tem como termo inicial a passagem à inatividade diz respeito à pretensão de indenização por férias não fruídas. Isto porque com a inatividade deixa de existir a possibilidade de fruição das férias em atividade.

No caso do pagamento de Auxílio-Fardamento, deve vigorar a teoria da *actio nata*, para a qual a prescrição começa a fluir a partir do momento em que o sujeito tem conhecimento da violação ao seu direito.

Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento. (Curso de Direito Civil, Vol. 1, 10ª ed., JusPodivm, p. 726) (grifo nosso)

Na hipótese, a demandante recebeu apenas a complementação do Auxílio-Fardamento em outubro/2014, quando deveria ter recebido o soldo do novo posto em sua integralidade. Logo, a prescrição fulminou a pretensão autoral em outubro/2019, muito antes do ajuizamento desta ação.

Assim já decidiu esta Turma Recursal, na sessão extraordinária de 04/09/2024, nos autos 5002629-20.2024.4.02.5110/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE:

MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.307/2002. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. TERMÔ A QUO DO LUSTRO PRESCRICIONAL INICIOU-SE COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO, OU SEJA, NA DATA EM QUE PERCEBEU A VERBA INDENIZATÓRIA MENOR DO QUE ENTENDIA SER A DEVIDA. SENTENÇA QUE ACOLHE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nestas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito**, nos termos art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Sem honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**